

1500329-25.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041151/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 22987952 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2041151 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARISSA PEREIRA BARBOSA

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500329-25.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500329-25.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041151/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 22987952 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2041151 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARISSA PEREIRA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

LARISSA PEREIRA BARBOSA foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 10:30H, na Rodovia Clementina Alves Km 02, Água do Pavão, local onde funciona a Penitenciária de Assis, nesta Comarca, trazia consigo, para posterior entrega a terceiros, a quantidade de 133,28g (cento e trinta e três gramas e vinte e oito miligramas) de maconha, substância que causa dependência psíquica.

Eis a narrativa dos fatos conforme a denúncia:

Segundo apurado, no dia dos fatos, LARISSA apossou-se da droga acima mencionada e foi até a penitenciária local para entregá-la ao seu irmão, detento no estabelecimento.

Ocorre que, ao passar pelo raio-x foi constatado algo estranho na sua calça, mais precisamente no cóz e barra. Sendo assim, LARISSA foi encaminhada a sala de revista íntima, onde foi localizada a maconha escondida em sua calça.

Indagada sobre, LARISSA afirma que recebeu a calça de uma moça desconhecida e que levaria a droga para o irmão que está preso na penitenciária e receberia a quantia de R\$1.000,00 (mil reais) pelo serviço.

Notificada (fl. 127), a acusada apresentou defesa prévia (fls. 101/106), sendo a denúncia recebida (fls. 128/129).

Realizada a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogada a ré.

As partes apresentaram alegações finais.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a materialidade e a materialidade delitivas encontram-se demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), fotos (fls. 20/21), pelo laudo de exame toxicológico (fls. 83/85), que testou positivo para maconha, substância catalogada como droga pela Portaria 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral, produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, os agentes penitenciários Érika Muriel do Carmo e Maria Cristina da Rocha afirmaram, em uníssono, que era dia de visitas e a ré foi até o estabelecimento prisional para visitar o irmão, que se encontravam preso no local e, ao passar o scanner, foi constatado que tinha algo estranho na roupa dela, mais precisamente no cóz e barra da calça, razão pela qual a encaminharam à sala reservada para ser revistada. Na calça da ré, encontram a droga, que estava distribuída no cóz e na barra de referida veste. Indagada, LARISSA disse que a calça lhe foi entregue daquela maneira, porém não disse que lhe entregou, e tinha conhecimento da droga na peça de roupa, a qual seria entregue ao irmão dela.

Interrogada, LARISSA admitiu os fatos. Disse que possui duas filhas e, por dificuldades financeiras, aceitou levar a droga ao estabelecimento prisional. Afirmou ter sido contratada para levar a droga e entregar a seu irmão, que está preso naquela unidade prisional. A calça lhe foi entregue já preparada por uma pessoa que não identificou e, em contrapartida, receberia a quantia de mil reais. Afirmou que seu irmão é usuário de drogas.

Pois bem. Os depoimentos dos agentes penitenciários foram seguros e coesos, os quais, vale destacar, gozam da credibilidade ordinária, à semelhança do que ocorre em relação a outras testemunhas.

Ademais, sob o crivo do contraditório, a ré admitiu a prática delitiva, confessando que a droga seria destinada a seu irmão e que receberia a quantia de mil reais por tal serviço.

Outrossim, relevante destacar que a configuração do tipo penal em questão prescinde da demonstração do comércio, porquanto se trata de tipo de conduta múltipla e se perfaz não apenas com o comportamento vender, mas também com vários outros, inclusive trazer consigo, como ocorreu na espécie.

Portanto, a dinâmica dos fatos permite concluir que a droga se destinava à traficância, razão pela qual o acolhimento da pretensão é a medida de rigor.

Ademais, incidente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que a droga foi apreendida em poder da ré no interior da penitenciária de Assis e, como admitido pela ré, seria entregue a seu irmão, que se

encontra recluso naquele estabelecimento prisional.

Dessa forma, considerando-se que a ré incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em observância ao art. 59, do Código Penal, e ao art. 42, da Lei 11.343/06, as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis à acusada, razão pela qual a pena-base permanece no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, pois o crime foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. Por tal razão, elevo a reprimenda em 1/6. De outro modo, não havendo prova de que a sentenciada seja reincidente, tenha envolvimento com organização criminosa ou se dedique a tais atividades, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, que autoriza a redução à metade, considerando a quantidade de droga encontrada (133,28g). Destarte, fixo a reprimenda final em 2 anos e 11 meses de reclusão, além de 291 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré LARISSA PEREIRA BARBOSA ao cumprimento de 2 anos e 11 meses de reclusão, além do pagamento de 291 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, c/c §4º e art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006. Regime inicial de cumprimento de pena: como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017).

Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c/c § 3º do mesmo artigo. Diante disso, considerando-se que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos e não havendo outras circunstâncias desfavoráveis à sentenciada, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Substituição por pena restritiva de direitos: não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos art. 44 e seguintes do Código Penal. No caso em tela, considerando-se que a pena fixada é inferior a 4 anos e não havendo outras circunstâncias desfavoráveis à sentenciada, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Suspensão condicional da pena: incabível, tendo em vista a quantidade da pena aplicada.

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos da sentenciada (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intime-se a sentenciada para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispense a ré do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC. Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio.

Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA